

법률자문 의견서

2026. 4. 29.

수 신: SafeWay Kids 팀

발 신: 변호사 양길모

제 목: 어린이교육시설과 전세버스운송사업자를 중개하는 플랫폼 사업관련
법률자문의 건

귀사의 법률자문에 대한 검토 의견은 다음과 같습니다. 이 분석은 귀사 제공의 자료를 토대로 이루어진 것으로, 새로운 사실 관계 등에 따라 달라질 여지가 있는 점을 참고하시기 바랍니다.

다 음

I. 사건개요

당사는 학원·유치원 등 어린이 교육시설과 전세버스운송사업자를 N:N으로 중개하는 플랫폼. 차량·운전자는 전세버스 면허 사업자가 소유·고용하며, 플랫폼은 계약 중개, 동적 배차, 옛지 AI 안전 감지, 학부모-기사 양방향 메시징을 제공합니다.

II. 질의 사항

[질의 1· 대법원 판례 2008두21294 적용 방향] 동일 전세버스사업자가 서로 다

른 교육시설 A·B와 각각 별개 운송계약을 체결하고 플랫폼이 동일 차량의 유희 시간대를 매칭하는 구조입니다. 대법원 2008두21294의 "1개 운송계약" 기준이 "복수 독립 계약의 병렬"도 포섭합니까? 사업 구조에서 이 판례가 유리하게 적용되는지 또는 노선여객자동차운송사업 재분류 근거로 역이용될 수 있는지 알려주세요.

[질의 2 · AI 기본법 §33 의무 이행] 2026년 1월 시행 AI 기본법 §33 ①은 "사전 검토 의무", ②는 "장관 확인 요청"으로 구분됩니다. (a) §33 ① 의무의 구체적 이행 증빙 요건(사내 AI 위원회 결정문·PIA 보고서·기술 리스크 평가서 등)은 무엇입니까? (b) §33 ② 장관 확인 요청을 실증특례 신청과 동시 제출 가능합니까, 아니면 실증 개시 전 별도 절차가 필요합니까? (c) 확인 "부(否)" 결정 시 본 실증 신청에 미치는 영향은?

[질의 3 · 정보통신망법 §44의2 임시조치 의무] 본 서비스의 학부모-기사 양방향 메시징이 (a) §44의2 "정보통신망을 통하여 일반에게 공개"에 해당합니까, 아니면 양자 간 사적 통신으로 제외됩니까? (b) 적용되면 임시조치 의무(게시물 삭제·차단) 절차·기간과 1인 창업가가 24~48시간 내 이행 가능한 최소 운영 구조는? (c) 메시지 6개월 보관 + 자동 파기 설계가 §44의2 증거 보존 의무와 충돌합니까?

이에 대한 검토의견은 다음과 같습니다.

Ⅲ. 검토의견

1. 질의 1에 대한 답변

대법원 2008두21294판결의 주요 판시내용은 아래와 같습니다.

외형상으로 일정한 운행구간을 계속 반복하여 운행하더라도 그것이 특정 단체와의 1개의 운송계약에 의하여 그 단체에 소속된 사람들만을 운송하는 형태로 여객자동차 운송사업이 이루어지는 경우에는 이용자들이 이용료를 부담하는지와 관계없이 전세버스 운송사업으로 보아야 한다

- 중략 -

앞서 본 법리에 의하면 이 사건 시행령 제3조 제2호 전문에서의 ‘운행계통을 정하지 아니하고’란 ‘전세버스업자가 일방적으로 노선을 정한 것이 아니라 상대방의 요구에 따라 또는 협의에 의하여 노선을 정한 때’를 의미하는데 위 전문 규정은 개정된 바가 없는 점, 이 사건 시행령 제3조 제2호 후문이 전문의 규정을 제한하는 단서 형태로 명확하게 규정되어 있지는 않은 점, 이 사건 시행령 제3조 제2호 후문이 전문의 규정을 제한하는 의미라면, 통근·통학 목적이외의 경우에는 전문에 의하여 상대방이 노선을 정하는 이상 자유롭게 전세버스운송계약을 체결할 수 있음에도, 통근·통학 목적의 경우에만 전세버스운송계약의 상대방이 정부기관, 지방자치단체, 회사, 학교 등으로 제한되는바, 이는 합리적 이유가 있는 차별로 보기 어려운 점 등을 종합하여 볼 때, 이 사건 시행령 제3조 제2호 후문을 한정적 허용 규정으로 해석한 이 사건 처분은 위법하다고 할 것이다.

또한 현행 여객자동차운수사업법 및 동법 시행령 제3조 제2호 가목은 ‘전세버스운송사업’을 규정하고 있고, 특히 동법 시행령 제3조의2는 ‘전세버스운송사업’의 특례를 규정하고 있습니다. 이러한 특례규정은 위 대법원 판시취지에 부합하도록(한정적, 제한적으로 해석하지 않도록) 기존 전문과 후문 형태로 함께 규정되어 있던 ‘전세버스운송사업’ 관련 시행령 내용을 명확히 제3조의2 내용으로 분리하여, 기존 후문의 내용을 새로이 규정한 시행령입니다.

여객자동차운수사업법 시행령

제3조의2(전세버스운송사업에 관한 특례) ① 제3조제2호가목을 적용할 때 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 운행계통을 정하지 않은 것으로 본다.

1의2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자와 **1개의 운송계약**(가목부터 다목까지의 어느 하나에 해당하는 자 2인 이상과 공동으로 체결하는 **1개의 운송계약을 포함한다**)에 따라 그 소속원(마목의 경우에는 교육감 또는 교육장이 관할하는 학교의 소속원을 말한다)만의 통학을 목적으로 자동차를 운행하는 경우

가. 「초·중등교육법」 제2조에 따른 학교의 장

나. 「유아교육법」 제2조제2호에 따른 유치원의 장

다. 「영유아보육법」 제10조에 따른 어린이집의 장

라. 「고등교육법」 제2조에 따른 학교의 장

마. 교육감 또는 교육장(해당 교육감 또는 교육장이 관할하는 학교가 「초·중등교육법」 제2조제2호에 따른 중학교 또는 같은 조 제3호에 따른 고등학교인 경우에는 통학거리가 「교육환경 보호에 관한 법률 시행령」 제16조제3항제3호에 따른 평가 기준을 충족하지 못하는 경우로 한정한다)

이러한 상황에서 귀사의 사업구조와 같이 1개의 전세버스업자가 병렬적으로 여

러 교육시설의 장과 각각의 운송계약이 매칭되어 진행되는 경우, 이를 전세버스 운송사업 소정 ‘1개의 운송계약’ 으로 볼 수 있는지가 문제됩니다.

대법원 판시취지 및 여객자동차운수사업법 시행령 규정 내용에 비추어 볼 때, 1개의 운송계약에 따라 통학을 목적으로 자동차를 운행하는 주체로 ‘운송사업자’가 운송계약을 관별하는 기준이 되어야 할 것으로 사료됩니다.

예를 들어, A 전세버스운송사업자의 경우 보유한 가.차량을 B 교육시설과 운송계약을 체결하여 운행하고, 나.차량은 C 교육시설과 운송계약을 체결하여 운행하고 있다고 하더라도, 이것은 A 전세버스운송사업자 입장에서 각각의 버스차량에 대하여 별개의 교육시설과 각 운송계약을 체결하여 운영하였다고 볼 수 있기에 이것은 전세버스운송사업에서 규정한 **1개의 운송계약**으로 봄이 타당하다고 사료됩니다.

하급심 역시 이와 유사한 취지의 판시를 하고 있습니다.

앞서 본 대로 체결한 운송계약의 수를 판단하는 기준은 운송사업자가 되어야 하는데, 앞서 본 인정 사실에 따르면 원고들은 각 학부모 대표와 각각의 버스에 관하여 1개씩의 운송계약만을 체결하였다고 봄이 타당하다.

덧붙이면, 원고 합자회사 원주관광, 신일고속관광 주식회사는 각 해당 학교의 학부모 대표들과 여러 개의 운송계약을 체결하였으나, 같은 학교의 학부모 모임이라도 지역별로 그 구성원을 달리하여 여러 개 있을 수 있고, 원고들이 탈법적인 수단으로 위와 같은 운송계약을 이용하였다고 볼 아무런 자료가 없으며, 운행한 버스에 관하여 각각 1개의 운송계약을 체결한 이상 이를 달리 취급할 이유가 없다.

[춘천지방법원 2017. 8. 22. 선고 2016구합51632 판결참조]

2. 질의 2에 대한 답변

- (a) §33 ① 의무의 구체적 이행 증빙 요건(사내 AI 위원회 결정문·PIA 보고서·기술 리스크 평가서 등)은 무엇입니까?

먼저 귀사의 서비스가 인공지능발전과신뢰기반조성등에관한기본법(이하 ‘인공지능기본법’) 제2조 제4호 및 제33조 소정 “고영향 인공지능”에 해당하는지 여부가 문제됩니다. “고영향 인공지능”은 아래와 같이 정의됩니다.

인공지능법 제2조(정의)

4. “고영향 인공지능”이란 사람의 생명, 신체의 안전 및 기본권에 중대한 영향을 미치거나 위험을 초래할 우려가 있는 인공지능시스템으로서 다음 각 목의 어느 하나의 영역에서 활용되는 것을 말한다.

가. 「에너지법」 제2조제1호에 따른 에너지의 공급

나. 「먹는물관리법」 제3조제1호에 따른 먹는물의 생산 공정

다. 「보건의료기본법」 제3조제1호에 따른 보건의료의 제공 및 이용체계의 구축·운영

라. 「의료기기법」 제2조제1항에 따른 의료기기 및 「디지털의료제품법」 제2조제2호에 따른 디지털의료기기의 개발 및 이용

마. 「원자력시설 등의 방호 및 방사능 방재 대책법」 제2조제1항제1호에 따른 핵물질과 같은 항 제2호에 따른 원자력시설의 안전한 관리 및 운영

바. 범죄 수사나 체포 업무를 위한 생체인식정보(얼굴·지문·홍채 및 손바닥 정맥 등 개인을 식별할 수 있는 신체적·생리적·행동적 특징에 관한 개인정보를 말한다)의 분석·활용

사. 채용, 대출 심사 등 개인의 권리·의무 관계에 중대한 영향을 미치는 판단 또는 평가

아. 「교통안전법」 제2조제1호부터 제3호까지에 따른 교통수단, 교통시설, 교통체계의 주요한 작동 및 운영

자. 공공서비스 제공에 필요한 자격 확인 및 결정 또는 비용징수 등 국민에게 영향을 미치는 국가, 지방자치단체, 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관 등(이하 “국가기관등”이라 한다)의 의사결정

차. 「교육기본법」 제9조제1항에 따른 유아교육·초등교육 및 중등교육에서의 학생 평가

카. 그 밖에 사람의 생명·신체의 안전 및 기본권 보호에 중대한 영향을 미치는 영역으로서 대통령령으로 정하는 영역

한편 위 “고영향 인공지능” 분류 항목 중 귀사의 서비스와 관련이 있는 부분은 위 아.목의 교통수단, 교통시설, 교통체계 등이라고 할 것입니다.

먼저 교통안전법에서 규정하고 있는 ‘교통시설’은 도로, 철도, 항만, 수로, 공항, 비행장 등 교통수단의 운행과 운항, 항행에 필요한 시설과 그 부속시설이라 할 것입니다. 또한 ‘교통체계’는 사람 또는 화물의 이동, 운송과 관련된 활동을 수행하기 위해 서로 유기적으로 연계되어 있는 교통수단 및 교통시설의 이용, 관리, 운영체계 등을 의미하고 대표적으로 도로상의 신호등 시스템 같은 것을 의미합니다. 따라서 귀사의 서비스 모델에는 해당사항이 없다 할 것입니다.

한편 ‘차’의 경우 도로에서 운전되는 교통수단으로서 자동차, 건설기계, 원동기장치자전거 등을 포함합니다. 대표적인 예가 테슬라의 FSD와 같은 자동차의 자율주행시스템 등이 해당될 것입니다. 하지만 귀사의 서비스

는 단순히 교육기관과 전세버스운송사업자를 매칭하여 연결해주는 플랫폼 사업모델이기에 자동차 자체의 작동과 운영에 영향을 주는 내용은 아니라 할 것입니다.

이런 점에서 귀사의 서비스 모델은 인공지능기본법에서 규정하고 있는 “고영향 인공지능”에 해당하지 않는다고 사료됩니다. 따라서 인공지능기본법 제33조이하 규정의 적용이 없다 할 것입니다.

아래와 같이 과학기술정보통신부에서 발표한 가이드라인에서도 유사한 취지의 법령해석이 존재합니다.

구분	생명, 신체의 안전 및 기본권과의 관련성	인공지능이 중대한 영향을 미치거나 위험을 초래하는 경우
교통: 차		자율주행이 가능한 인공지능시스템이 탑재된 차의 운행 중, 보행자를 장애물로 잘못 인식하거나 회피 기능을 하지 못하면 치명적인 교통사고가 발생하여 탑승자 또는 보행자의 생명·신체의 안전과 재산을 직접침해
교통: 선박	차량·선박·항공기 등 사고 시 탑승자, 피해자 등의 생명·신체의 안전과 관련되며, 이용자의 이동권과도 관련	인공지능시스템이 자율운항선박에 관한 기술인 경우, 시스템의 의도하지 않은 작동 등으로 인한 충돌 위험의 회피나 항로설정 및 변경의 오판은 사람의 생명, 신체의 안전에 영향을 미치거나 위험을 초래할 우려 발생
교통: 항공	교통체계의 경우 차량 등 이용자의 이동권과 관련되며, 신호등 등 이용영역에 따라 차량 탑승자의 생명·신체의 안전과도 관련	인공지능시스템이 항공기 운항, 항공교통관제 및 운항 통제, 항공기 설계·제작 및 정비 등에 활용되는 경우, 의도하지 않은 동작으로 인해 활주로 진입 시점의 부적절한 조정 등에 의한 사람의 생명, 신체의 안전에 영향을 미치거나 위험을 초래할 우려 발생
교통: 철도		인공지능시스템이 철도차량 운전, 철도교통관제, 철도 설계·제작 및 유지 보수 등, 안전관리체계에 활용되는 경우, 의도하지 않은 동작 등으로 인한 신호체계의 잘못된 해석으로 열차가 동일 선로에 진입하는 등의 사고 발생으로 사람의 생명, 신체의 안전에 영향을 미치거나 위험을 초래할 우려 발생

그럼에도 불구하고 원론적인 입장에서 인공지능기본법 제33조 소정 내용을 확인해 본다면, 해당 조문은 ‘고영향 인공지능’ 해당여부에 대한 사전 검토를 하되, **필요한 경우** 이를 과학기술정보통신부 장관에게 확인요청을 할 수 있다고 규정하는 등으로 인공지능사업자에게 의무를 부과한다기 보다는 사전에 내부적으로 한번 체크해보되, 스스로 판단이 어려운 경우라면 유관부처에 확인 문의를 할 수 있도록 규정한 훈시규정이라 할 것입니다. 따라서 별도의 ‘사전검토’에 대한 구체적인 검토절차와 내용을 하위 시행령 등으로 규정하지 않은 것입니다.

이러한 취지에서 문의주신 ‘사전검토’를 위한 법정 검토 절차와 요건 관련 규정은 부재하며, 제시해주신 [사내 AI 위원회 결정문·PIA 보고서·기술 리스크 평가서 등] 도 ‘사전검토’로서 가능하다 볼 여지가 있습니다.

(b) §33 ② 장관 확인 요청을 실증특례 신청과 동시 제출 가능하니까, 아니면 실증 개시 전 별도 절차가 필요하니까?

정보통신융합법 제38조의2 는 실증규제특례절차를 아래와 같이 규정하고 있습니다.

- 1) 신청인이 과학기술정보통신부장관에게 실증을 위한 규제특례 신청
- 2) 과학기술정보통신부장관이 관계기관장에게 통보
- 3) 관계기관의 장은 과학기술정보통신부장관에게 30일 이내 회신
- 4) 과학기술정보통신부장관은 실증을 위한 규제특례의 지정 여부를 심의위원회에 상정
- 5) 과학기술정보통신부장관은 심의위원회의 심의·의결을 거쳐 실증을 위한 규제특례를 지정"

AI 기본법 제33조 소정 과학기술정보통신부 장관의 ‘고영향 인공지능’ 확인 요청과 정보통신융합법 소정 실증규제특례 신청 상호 간, 그 선후관계 내지 전제 사실로서 확인 등을 규정하고 있지 않습니다.

따라서 ‘고영향 인공지능’ 확인과 별개로 실증규제특례신청은 가능하다고 볼 여지가 있습니다. (한편 위에서 귀사의 서비스는 ‘고영향 인공지능’에 해당되지 않는다고 사료된다는 의견을 드렸습니다.)

(c) 확인 "부(否)" 결정 시 본 실증 신청에 미치는 영향은?

위 2.(b)에서 설명드린 바와 같이 ‘고영향 인공지능’ 확인과 별개로 실증특례신청은 가능합니다. 다만 그 신청을 넘어서 실제 실증규제특례로 지정받기 위하여는 실무적으로 해당 부처에서는 ‘고영향 인공지능’에 대한 확인이 필요할 여지도 존재합니다. (한편 위에서 귀사의 서비스는 ‘고영향 인공지능’에 해당되지 않는다고 사료된다는 의견을 드렸습니다.)

3. 질의 3에 대한 답변

(a) 본 서비스의 학부모-기사 양방향 메시징이 §44의2 "정보통신망을 통하여 일반에게 공개"에 해당하니까, 아니면 양자 간 사적 통신으로 제외되니까?

정보통신망이용촉진및정보보호등에관한법률(이하 ‘정보통신망법’) 제44조의2는 그 규율 대상을 “일반에게 공개를 목적으로 제공된 정보”로 인해 “사생활 침해나 명예훼손 등 타인의 권리가 침해된 경우”로 규정하고 있습니다.

그런데 귀사의 서비스는 등하원 시각 조정, 긴급연락, 탑승확인 등의 내용은 소위 정보제공 목적의 객관적 사실을 제한된 채널을 통해 제한된 인원(대화 상대방)에게 전달되는 메시지를 제공할 뿐입니다.

헌법재판소 역시 정보통신망법 제44조의2 규정과 관련하여, 해당 조문의 입법취지는 일반 대중 내지 불특정 다수에게 공개를 목적으로 제공된 정보에 대한 규제를 목적으로 하는 것이라고 판시하고 있습니다.(헌법재판소 2020. 11. 26. 선고 2016헌마275 결정참조)

따라서 귀사 서비스의 학부모(보호자)와 전세버스 기사간 메시징 시스템 제공은 “일반에 공개를 목적으로 제공된 정보”에 해당하지도 않고, “사생활침해나 명예훼손 등 타인의 권리가 침해된 경우”에 해당할 여지도 없어 해당 조문의 적용사안이 아니라고 사료됩니다.

(b) 적용되면 임시조치 의무(게시물 삭제·차단) 절차·기간과 1인 창업가가 24~48시간 내 이행 가능한 최소 운영 구조는?

위 3. (a)에서 설명드린 바와 같이, 귀사의 서비스는 정보통신망법 제44조의2 소정 정보의 삭제 및 임시조치의무가 발생하는 대상에 해당하지 않습니다.

(c) 메시지 6개월 보관 + 자동 파기 설계가 §44의2 증거 보존 의무와 충돌합니까?

위 3. (a)에서 설명드린 바와 같이, 귀사의 서비스는 정보통신망법 제44조의2 소정 정보의 삭제 및 임시조치의무가 발생하는 대상에 해당하지 않습니다.

또한 정보통신망법 제44조의2는 삭제요청 및 임시조치 절차를 규정할 뿐, 메시지 등의 보존기간 등을 별도로 규정하고 있진 않습니다.(동법 제4항에서 임시조치기간으로 30일 이내를 규정하고 있을 뿐) 따라서 귀사의 서비스 이용약관상 6개월 자동파기 형태로 보존기간을 규정하고 있다하더라도 이것이 정보통신망법 제44조의2와 충돌하는 것은 아니라 할 것입니다.

이상과 같이 귀사의 질의에 대한 검토의견을 드리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

(유의사항) 이 대응방안 검토서는 의뢰인의 업무처리와 판단에 도움을 드리기 위한 참고자료의 목적으로 작성되었으므로 다른 용도로 또는 의뢰인 이외의 분이 사용할 수 없으며 의뢰인께서 제3자에게 이 검토서 또는 그 사본을 제공하고자 하실 때에는 반드시 사전에 본 의견서 작성자의 동의를 받으시기 바랍니다.